החוקים האשוריים התיכונים, לוח A (אַשּׁוּר, המאות ה־11–14 לפנה״ס)

החיבור. בחפירות הגרמניות באשור (קלעת שרקאט שעל החִדֶּקֶל), בשנים 1903–1914, נמצאו בשער אחד של העיר שברי לוחות של אוסף חוקים אשורי. הגדול שבהם, **לוח A** (KAV 1; VAT 10000, במוזיאון ברלין), הוא לוח גדול בן שמונה טורים, בכתב אשורי תיכון, ובו 59 חוקים – כמעט כולם על **נשים**: האשה שגנבה (מן המקדש, מבית בעלה, מבית איש אחר), האשה שדיברה חוצפה, האשה ששלחה יד באיש; אשת איש ברחוב, בפונדק ובבית; הדיבה "על אשתך באים"; המכה שהפילה את אשר בבטנה; המוהר, מתנות הנישואים, האלמנה, האשה שבעלה נשבה, הרעלה ברחוב, הכשפים, המשכון, ועונשי הבעל לאשתו. לוחות אחרים של האוסף (B–O) עוסקים בשדות, בפיקדונות ובגנבות. בקולופון שבסוף לוח A (r viii 64–65) כתובים החודש *ša-sarrāte*, היום השני, ושם האפונים (limmu) סַגִּיּוּ – שנה מימי תגלת־פלאסר הראשון (בערך 1114–1076 לפנה״ס); החוקים עצמם קדומים יותר, כנראה מן המאה ה־14.

למה הטקסט הזה כאן. אין אוסף חוקים מסופוטמי שנוגע כל כך בפרקים כב–כה של ספר דברים. **אשת איש שנתפשה ברחוב** (§12): אם לא רצתה ונצרה את עצמה, ו"בכוח תפשה, בא עליה" – "את האיש יהרגו; **לאשה חטא אין"**, כמעט מילה במילה `אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת` (דברים כב:כו). אם הלכה אליו מרצונה והוא ידע שהיא אשת איש – "את האיש ואף את האשה יהרגו" (§13; `וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם`, דברים כב:כב). **האשה שניפצה אשך של איש במדון** – "אצבע אחת שלה יקצצו" (§8; `וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ`, דברים כה:יא–יב). **המוציא שם רע** – "ארבעים במקלות ימחצוהו" (§18; `אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף`, דברים כה:ג), ו"על עמיתו דבר שׂם" (§19; `וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים`, דברים כב:יד). **"האשה ההיא את עונה תשא"** (§2; `וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֺנָהּ`, במדבר ה:לא). כשאין עדים – אל הנהר (§17, §22, §24; ↔ במדבר ה). המכה שהפילה את אשר בבטנה של בת איש (§21; ↔ שמות כא:כב), ואיש שבא על עמיתו (§20; ↔ ויקרא יח:כב; כ:יג). ובאותה מידה ההבדלים: **הבעל קובע** את עונש אשתו – להרוג, לקצוץ את אפה, לשחרר – והאיש שבא עליה נענש כמוה (§14–§16, §23–§24), ואילו בתורה המוות קבוע (`מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת`, ויקרא כ:י); בעל הבית שבו נרצח איש בוחר בין מוות ובין רכוש (§10), והתורה אוסרת `וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ` (במדבר לה:לא); ומום כעונש – אף, אוזניים, אצבע, שפה, סירוס – שהתורה אינה מכירה (מלבד דברים כה:יב). ובחלקו האחרון של הלוח: **הבתולה שנתפשה בזרוע** (§55) – "בין בתוך העיר, בין בשדה" (↔ `וְאִם בַּשָּׂדֶה`, דברים כב:כה), "הבא עליה לאביה יתן ... הבא עליה ישאנה, לא ידחנה" (↔ `וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כָּסֶף`, דברים כב:כט), "פי שלושה כסף – מחיר הבתולה" (↔ `כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת`, שמות כב:טז), ו"אם האב לא חָפֵץ" (↔ `אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ`, שמות כב:טז) – אבל קודם לכל אלה אבי הבתולה לוקח את **אשת האנס** ומוסר אותה "למיעוד": עונש שילוחי, מול `אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ` (דברים כד:טז). **המכה שהפיל** (§50–§52): "נפשות ימלא **חלף** אשר בבטנה" – המלה האכדית *kīmū* "במקום" היא המקבילה של `נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ` (שמות כא:כג), ו"מַחַץ כְּמַחַץ" ליד `פֶּצַע תַּחַת פָּצַע` (שמות כא:כה). **האשה שהפילה בעצמה** – "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" (§53), מול `כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ` (דברים כא:כג). **"את עושה הכשפים יהרגו"** (§47; ↔ `מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה`, שמות כב:יז). והפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עדים – "אשתו היא" – ו"בני הפילגשים" שיורשים כשאין בנים לאשה (§41; ↔ `וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים`, בראשית כה:ו). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`../parallels-index.md`; `project.md`).

הטקסט והמהדורה. ללוח A עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281779, י״ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (`o` / `r`), הטור (i–viii) והשורה (`o ii 14`). חלוקת החוקים (§1–§59) היא המקובלת (דרייבר ומיילס, קרדסקיה, רות), וכותרות החוקים אינן במקור. בטורים הראשונים (בעיקר §10–§11) הלוח שבור בחלקו.

הסימניס. `[ ]` – משוחזר (בידי המהדיר); `[...]` – חסר; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי. מרכאות `"..."` מתרגמות את מילית הציטוט האשורית mā. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כמו בחוקי חמורבי ואשנונה (התרגומים בקורפוס זה): ״אם״ – לכל šumma; ״איש״ – a ĭlu; ״אשת איש״, ״בת איש״ – aššat a ĭle, mārat a ĭle; ״בעל״ – mutu; ״יהרגו״ – idukkū (ולא ״מות יומת״); ״ימחצו״ – maḫāṣu; ״יקצצו״ – nakāsu; ״בררו עליו, כוננו עליו״ – הוכיחו עליו את האשמה; ״עדים״ – šēbūtu; ״הנהר״ – Id, ניסיון הנהר, שבו האל הנהר מכריע. ובמלים של החוקים האשוריים: **״בא על״** – niāku (קיים יחסים; לא ״שכב״ של דברים כב, ולא ״נאף״), ״הבא עליה״ – nā ỉkānu; **״חטא״** – ḫīṭu, העונש המגיע על עבירה (כמו `חֵטְא מָוֶת`), ״הטיל חטא״ – הטיל עונש; ״עון״ – arnu; ״כְּלִבּוֹ״ – כרצונו (של הבעל); ״סריס״ – ša-rēši; ״עמית״ – tappû, בן גילו ומעמדו של אדם; ״מָדוֹן״ – ṣāltu, מריבה; ״בסתר״ – ina puzre; ״יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה״ – חודש של עבודת כפייה למלך; ״במקלות״ – ina ḫaṭṭāte; ״פונדק״ – aštammu; ״סרסורית״ – mummirtu. **מתכות ומשקלות:** ״בדיל״ – annaku (מתכת התשלום של אשור; יש המתרגמים ״עופרת״); ״כיכר״ (biltu) = 60 מנה; ״מנה״ (manû, כחצי ק״ג).